**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE CONFORMIDAD AL RÉGIMEN DEL DECRETO DELEGADO Nº 1023/01 Y SUS NORMAS REGLAMENTARIAS (DECRETO N° 1030/16) Y COMPLEMENTARIAS.**

**NOMBRE DE LA UNIDAD O JURISDICCIÓN CONTRATANTE:** ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA. CUIT. 30-54669501-4

**DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC):** ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO (0038-001), la cual intervendrá en la substanciación del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplicará este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

**DOMICILIO:** ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO – UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES- DEPARTAMENTO CONTABILIDAD – CP (8111) – PUERTO BELGRANO.

**CORREO ELECTRÓNICO:** *compras_arpb@armada.mil.ar*

**FAX:** 02932486973

**TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA.**

**Nº 38/1- 0458 -LPU26** **EJERCICIO: 2026**

**CLASE DE PROCEDIMIENTO: ETAPA ÚNICA NACIONAL**

**MODALIDAD: SIN MODALIDAD**

**Nº DE EXPEDIENTE: EX-2026- 93159637 -APN-DAA#ARA**

**RUBRO: 85- CONCESION y 14-REPUESTOS.**

Se deja constancia que la UOC precitada de la ARMADA ha verificado que no existe un Convenio Marco a fin de obtener mediante aquel el suministro/prestación del servicio que se propicia contratar con aplicación de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

## ANEXO I

1. **OBJETO.** Adquisición de OCHO (8) bombas inyectoras marca "L'Orange" para los motores principales SEMT PIELSTICK PC 2-5 16V 400 del Buque Logístico A.R.A. "PATAGONIA".

2. **FUNDAMENTO**. Los bienes que se pretenden adquirir resultan necesarios para recuperar y mejorar capacidad de propulsión del sistema de Motores Principales y monitoreo, del Buque Logístico A.R.A. "PATAGONIA", a fin de cumplir con el mantenimiento programado, continuando su vida útil y potenciando la capacidad de uso, además de garantizar la continuidad operativa de la Unidad.

3. **COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.** Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet del COMPR.AR, cuya dirección es *https://comprar.gob.ar* y se entenderán realizadas el día hábil siguiente al de su difusión (artículo 4° del Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16).

   Todos los plazos establecidos se computarán en días hábiles administrativos. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sitio *https://comprar.gob.ar*. A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del día hábil siguiente (Artículo 3 del Anexo I, Disposición N° 65-E/2016).

4. **PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO.** No es de aplicación.

5. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.** Los oferentes deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas que se transcriben en el Anexo II, que integra este Pliego de Bases y condiciones Particulares.

   5.1. DETALLE DE LA PRESTACIÓN. Según lo indicado en el Anexo II.

   5.2. CALIDAD. Según lo indicado en Anexo II.

   5.3. TOLERANCIA. No es de Aplicación.

6. **MUESTRA.** No es de aplicación.

7. **VISITA.** No es de aplicación.

8. **MUESTRA PATRÓN.** No es de aplicación.

9. **MONEDA DE COTIZACIÓN.** En moneda extranjera DÓLAR ESTADOUNIDENSE. Debido a que los bienes deben ser originales, éstos deben adquirirse en el país de origen del bien solicitado (FRANCIA), por lo que la variación de la moneda extranjera incide directamente sobre el precio de los repuestos que se pretenden adquirir. Por lo tanto, y a efectos de evitar la desproporción que pudiera generar proyectar la cotización en PESOS ARGENTINOS sobre la especulación de la variación del DÓLAR y con la finalidad de obtener la mayor cantidad de oferta posibles, se opta por la cotización en moneda extranjera DÓLAR.

   El pago que realizará la ARMADA en favor del respectivo cocontratante se hará en moneda nacional y se calculará tomando en cuenta el tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente en la fecha en que la ARMADA ARGENTINA libre en favor del adjudicatario la correspondiente orden de pago (art. 58 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y art. 22 del Anexo 1 de la Disposición ONC Nº 63/2016 (modificada por Disposición DI-2024-62-APN-ONC#JGM OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES).

10. **OFERTAS ALTERNATIVAS.** Además de la oferta Base, los oferentes podrán presentar -en cualquier caso-, ofertas alternativas en los términos del artículo 56 del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16 y del artículo 14 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que integra como Anexo la Disposición ONC N° 63-E/16).

    En todos los casos, deberá presentarse una oferta base e indicarse cuál es la oferta base y cuál es la alternativa presentada.

11. **OFERTAS VARIANTES.** No se aceptan.

12. **OFERTAS PARCIALES.** Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) y los oferentes que cumplan con los criterios de sustentabilidad no podrán presentar cotización por parte de renglón, dado que el conjunto de repuestos requeridos forma parte de un sistema, por lo que la adjudicación será total a un proveedor.

13. **DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.** Las ofertas se deberán presentar hasta el día y hora que se indiquen en la convocatoria, a través del COMPR.AR, utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema y cumpliendo con todos los requerimientos del presente Pliego, acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico. Para el caso en que se solicite algún requisito que sólo sea posible efectuar en forma material, como la entrega de muestras, o la presentación de documentos que por sus características deban ser presentados en soporte papel, estos serán individualizados en la oferta y serán presentados en la Unidad Operativa de Contrataciones interviniente en la fecha, hora y lugar que se indique al efecto en

el sistema COMPR.AR (artículo 9° del Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16).

**APERTURA DE OFERTAS.** La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de COMPR.AR en la hora y fecha establecida en el llamado. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente.

Los interesados que así lo requieran podrán realizar la vista del expediente. Para ello deberán presentarse personalmente en la Unidad Operativa de Contrataciones interviniente dentro del plazo de DOS (2) días hábiles administrativos contados desde la fecha de apertura.

14. **EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.** La presentación de las ofertas significará, por parte de los oferentes, el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que integran el presente procedimiento, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria, por lo que no será necesaria la presentación de este pliego rubricado junto con la oferta (artículos 52 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y 22 del Anexo al Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

15. **DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA.** Los oferentes deberán cumplir con la documentación requerida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el portal del sistema COMPR.AR.

    - Declaraciones Juradas de Habilidad para Contratar y de Elegibilidad, conforme lo establecido en el Artículo 18 Inciso i) apartado 5 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

    - Declaración Jurada de Intereses declarando si se encuentran o no alcanzados por algunos de los supuestos de vinculación establecidos en los artículos 1° y 2° del decreto N° 202/2017. (ver Cláusula Particular N° 38 del presente Anexo).

16. **INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA.** La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para confirmarla en COMPR.AR, por parte del administrador legitimado que actué en nombre y representación del oferente, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

    Si en forma previa a la fecha del acto de apertura de ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar su propuesta, podrá editarla en la plataforma electrónica, no obstante, lo cual, la edición de una oferta sin que sea confirmada nuevamente en forma previa a la apertura, equivaldrá al retiro de la misma (artículo 53 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1030/16 y artículo 15 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM)

17. **ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES.** La Administración Pública Nacional canaliza los pagos a sus proveedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Por consiguiente, para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta como beneficiario de pagos del Estado Nacional en el Padrón Único de Entes del Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF) que administra la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

    Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el alta de beneficiario pertinente. A tal fin deberán informar solo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores (artículo 40 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM)

**18. GARANTÍAS.** Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, en favor del "ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA".

Las garantías que se prevén a continuación podrán constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 46 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM.

En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la orden de: ARA 4522/379-ARPB-FDO ROTATORIO. Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

Se deja establecido, asimismo, que la ARMADA no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que los que devengaren los mismos pertenecerán a sus depositantes (artículo 82 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

Las transferencias deberán realizarse a la Cuenta Corriente 8220000967 ARA 4522/379-ARPB – FDO ROTATORIO – CBU 0110822220082200009672.

Las garantías deberán constituirse en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta. Cuando la cotización se haga en moneda extranjera y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la respectiva garantía deberá consignarse en moneda nacional y su monto deberá calcularse sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía (artículo 79 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16).

En el supuesto en que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor.

En ningún caso se podrá implementar la garantía de mantenimiento de la oferta con un pagaré cuando el monto de la garantía que surja de la aplicación del citado CINCO POR CIENTO (5%) exceda la suma total de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M) –(artículo 46 inciso "f" del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y artículos 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63 que regula el régimen de la Letra de Cambio y el Pagaré). Esta forma de garantía no es combinable con las demás formas de garantía que prevé el citado artículo 46.

En el supuesto que se presente como garantía una póliza electrónica, seguro de caución (emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGURO DE LA NACIÓN) no deberá ser presentada en forma física en la Unidad Operativa de Contrataciones.

**18.1. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.** Para garantizar el mantenimiento de su oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura-, una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su oferta.

En la oferta presentada a través del COMPR.AR se deberá individualizar la garantía de mantenimiento de la oferta utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos. Al propio tiempo, el original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser entregada a la UOC interviniente dentro del plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura. Caso contrario la oferta será desestimada (artículo 10 del Anexo I de la Disposición ONC Nº 65-E/16).

**18.2. GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.** Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el respectivo adjudicatario/cocontratante deberá entregar a la UOC interviniente una garantía de adjudicación/cumplimiento de contrato equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato adjudicado, dentro del plazo de CINCO

(5) días hábiles contado desde la fecha en que dicha orden de compra le sea notificada (artículo 77 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículo 16 de la Disposición ONC N° 65/16).

En los casos de licitaciones internacionales el plazo precitado se extenderá por VEINTE (20) días hábiles computados a partir de la fecha de mención -artículo precitado-.

Para el supuesto en que una vez extinguidos los plazos de CINCO (5) y VEINTE (20) días hábiles mencionados -según el caso que corresponda-, el respectivo adjudicatario/cocontratante no integre la garantía de adjudicación/cumplimiento del contrato, la UOC interviniente lo intimará por un medio valido a fin de que la presente, confiriéndole a ese efecto un nuevo plazo igual al original. Una vez extinguido el nuevo plazo conferido y de subsistir el incumplimiento del adjudicatario, será rescindida la contratación adjudicada -por exclusiva culpa del adjudicatario-, intimándose al último a concretar el abono a la ARMADA del importe dinerario equivalente al valor de la mencionada garantía de adjudicación/cumplimiento del contrato (artículo 41 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16). Dicha rescisión conllevará, asimismo, la aplicación al adjudicatario/cocontratante respectivo por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) de la sanción de suspensión para contratar con el Estado Nacional por el plazo de hasta UN (1) año -artículo 106, inciso "b", Punto 1.3., del Anexo al Decreto N° 1030/16-.

**18.3. GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN.** Aquellos oferentes que decidan impugnar el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita en el presente procedimiento podrán concretar dicha impugnación en el plazo de TRES (3) días contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación en el sitio https://comprar.gob.ar. Quienes no posean la calidad de oferentes podrán hacerlo en el plazo de TRES (3) días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación por la ARMADA del citado Dictamen en el sitio de internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) (artículo 13 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 65-E/16 y artículo 73 del Anexo que integra el Decreto Reglamentario N° 1030/16). En ambos casos, previa integración de la garantía de impugnación que prevé esta cláusula (artículo precitado y artículo 78, inciso "d", del Anexo que forma parte del Decreto Reglamentario N° 1030/16).

La UOC interviniente verificará -en todos los casos en que un oferente impugne el Dictamen de Evaluación de Ofertas- si dicho oferente constituyó la respectiva garantía de impugnación. De haberse omitido su constitución y, también, en el caso en que no se la hubiera implementado en la forma debida (cualquiera fuese la omisión o defecto), la mencionada UOC intimará al respectivo oferente al efecto de que en el plazo de DOS (2) días hábiles computado desde la fecha en que le sea notificada la indicada intimación, subsane la omisión o defecto precitados. Transcurrido el plazo de DOS (2) días expuesto, para el caso en que el oferente impugnante hubiera incumplido lo requerido en la intimación, la impugnación presentada será rechazada sin más trámite (artículo 29 del Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

Su importe ascenderá al TRES POR CIENTO (3%) determinado -en cada caso- conforme a lo prescripto en el artículo 78 incisos "d" y "e" (según el supuesto que corresponda) del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16 y también en el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

En tal sentido, se deja establecido que para los casos en que la respectiva impugnación se efectúe por una persona que no invista la calidad de oferente en el presente procedimiento y también para los demás casos establecidos en el citado artículo 39, se establece como monto fijo para constituir la garantía de impugnación la suma de **DÓLARES ESTADOUNIDENSES| TRES MIL TRESCIENTOS TRES CON TREINTA CENTAVOS (U$D 3.303,30).**

En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor. Al propio tiempo, el

original o el certificado pertinente de la garantía constituida deberá ser entregada a la UOC interviniente hasta dentro del plazo previsto para concretar la impugnación.

Se deja asimismo establecido que las garantías de impugnación sólo serán reintegradas al impugnante en el caso en que la respectiva impugnación se resuelva favorablemente (artículo 43, inciso "d" del Manual de Procedimiento implementado mediante la Disposición ONC N° 62-E/16 y artículo 49, último párrafo, del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

**18.4. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS.** No se podrá exigir en los PBCP la presentación de garantí as en los casos expresamente contemplados en el artículo 80 del Reglamento del Re gimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios, en los términos y con los alcances previstos en dicha norma.

No obstante, las excepciones allí dispuestas, todos los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes quedan obligados a responder por el importe de la garantía no constituida, de acuerdo al orden de afectación de penalidades establecido en el artículo 104 del reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios, a requerimiento de la jurisdicción o entidad contratante, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de obtenido el cobro o de efectuado el pago (artículo 47, último párrafo, del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM)

Las excepciones previstas en el presente artículo no incluyen a las contragarantías, con la salvedad contemplada en el artículo 85 del Manual de Procedimiento aprobado como Anexo a la Disposición ONC N° 62/16 y sus modificatorias.

**18.5. CONTRAGARANTÍA**. Atento que el pago de los bienes a adquirir se realizará por adelantado, resulta necesario que el cocontratante presente una contragarantía por la totalidad del monto abonado, en virtud de lo establecido en el inciso c) del artículo 78 del Anexo al Decreto N° 1030/16.

Dicha contragarantía deberá ser constituida mediante Seguro de Caución, conforme lo detallado en la Cláusula Particular N° 33 del presente Anexo.

Dentro de los CINCO (5) días hábiles de la notificación de la Orden de Compra, el adjudicatario deberá entregar al Organismo que les confeccionó el mencionado documento:

- Factura –original- por el monto del pago a adelantar.

- Póliza de Seguro de Caución (Contragarantía), extendida a favor del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, cuyo importe será idéntico y equivalente al que le corresponderá percibir por los bienes a adquirir.

Dentro de los DIEZ (10) días de cumplido el contrato a satisfacción de la jurisdicción contratante y cuando no quede pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna, dicha contragarantía, la Unidad Operativa de Contrataciones interviniente notificará por un medio válido al cocontratante, para que retire la contragarantía (artículo 43, inciso c) del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1030/16).

**19. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.** El plazo de mantenimiento de las ofertas que se presenten en el presente procedimiento será de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura. Se aplicarán los artículos 54 del Anexo al Decreto Nº 1030/16 y 17 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual a la inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

En caso de no querer renovar el plazo de mantenimiento de sus ofertas, los oferentes podrán utilizar y presentar el modelo de nota establecido en el Anexo I de la Comunicación General ONC N° 07/2022.

En atención a que las ofertas alternativas son opciones a favor del organismo, en caso de no renovar o retirar el mantenimiento de oferta, deberá efectuarse por la totalidad de la oferta para el renglón en cuestión.

**20. CONSULTAS.** Para efectuar consultas a este pliego, el proveedor deberá haber cumplido con el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR. Las consultas, deben efectuarse a través de COMPR.AR hasta los CUATRO (4) días hábiles de antelación a la fecha de apertura.

La Unidad Operativa de Contrataciones, además de la publicidad que corresponda según la normativa general, difundirá en el COMPR.AR las circulares aclaratorias y las modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a consultas, en este último caso sin indicar el autor de la consulta (artículo 7° del Manual de Procedimiento del COMPR.AR aprobado por el Anexo I de la Disposición ONC N° 65-E/16).

**21. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.**

21.1. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para la ARMADA teniendo en cuenta el precio, la calidad del bien, la idoneidad comercial del oferente y el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Se entenderá como oferta admisible a aquella que cumpla con todos los requisitos que deben cumplir las ofertas y los oferentes en los términos del presente pliego (artículo 27 inciso 2° del Manual de Procedimiento implementado por la Disposición ONC N° 62-E/16).

21.2. Se entenderá que una oferta es inconveniente cuando por razones de precio, financiación u otras cuestiones complementarias, dicha oferta no satisfaga adecuadamente los intereses de la ARMADA (artículo 27 inciso 5 del Manual de Procedimiento expuesto).

En todos los casos, el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita por la Comisión Evaluadora interviniente de la ARMADA explicitará los fundamentos por los cuales la respectiva oferta presentada se pondere inadmisible o inconveniente (artículo 27 mencionado, incisos 4° y 5°). En relación a las ofertas que considere admisibles y convenientes la Comisión Evaluadora interviniente ponderará los factores y recaudos establecidos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares al efecto de la comparación de las ofertas presentadas y la incidencia de cada uno de ellos al efecto de determinar el respectivo orden de mérito, recomendando en consecuencia, en su Dictamen, la resolución pertinente para concluir el procedimiento de selección de cocontratantes tramitado (artículo 27 inciso 7° del mencionado Manual de Procedimiento).

21.3. Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados en forma expresa el precio unitario y cierto en números con referencia a la unidad de medida establecida en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el precio total del renglón en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización expresado en números determinados en la moneda de cotización

que se prevé en este pliego. El precio así cotizado será el final que la ARMADA deberá abonar por todo concepto (artículo 20, incisos 1° y 2°, del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

21.4. Después de haber cotizado por renglón, podrá efectuar un descuento en el precio, por el total de los renglones o por grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra (artículo 20, inciso 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

21.5. No se aceptarán ofertas parciales de acuerdo a lo especificado en la Cláusula Particular 12.

21.6. Adjudicación total a un proveedor.

21.7. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas restantes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares y, asimismo, de lo prescripto en las demás disposiciones que integran el Decreto N° 1023/01, su Reglamentación, aprobada por el Decreto N° 1030/16, el Manual de Procedimiento aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM, serán desestimadas como inadmisibles las ofertas que encuadren en las pautas de inelegibilidad que contempla el artículo 68 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16 y, en forma similar, aquellas que coticen un precio vil o no serio según lo establecido por el artículo 69 del Anexo precitado, situación que se considerará producida, cuando del respectivo Informe Técnico que se contempla en el referido artículo 69 surja fehacientemente acreditado que la oferta presentada no podrá ser cumplida por el oferente que la hubiera realizado. A este último fin, en forma previa a la desestimación podrá requerirse al respectivo oferente las precisiones necesarias sobre la composición de su oferta sin que dichas precisiones impliquen la alteración de la misma.

También serán desestimadas las ofertas formuladas por personas humanas o jurídicas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional en los términos del Artículo 66, incisos “b” del Anexo al Decreto Nº 1030/01 y 28, incisos a), b), d), e), g) y h) del Decreto 1023/01. Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo en caso de resultar adjudicatarias el compromiso de construirse en una Unión Transitoria (UT) debera cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar establecido el artículo 25 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM.

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo en caso de resultar adjudicatarias el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT) deberá cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar establecidos en el artículo 25 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM.

Dentro de los DOS (2) días siguientes al acto de apertura de las ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones deberá verificar en el Sistema de Información de Cocontratantes - Proveedores (SICO-PRO) el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes y, en su caso, les comunicará -por un medio fehaciente-, que realicen las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES para que se encuentren inscriptos y con los datos actualizados al momento de la emisión del dictamen de evaluación o bien al momento de la adjudicación en los procedimientos en que no se realice dicha etapa.

En el caso de las personas que se hubieran presentado agrupadas asumiendo el compromiso, en caso de resultar adjudicatarias, de constituirse legalmente en una Unión Transitoria (UT), deberá verificarse por la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) interviniente en el Sistema de Información de Cocontratantes -Proveedores (SICO-PRO), el estado en que se encuentra quien hubiere suscripto la oferta, como así también el estado en que se encuentran cada una de las personas que integrarán la Unión Transitoria.

En cualquier tipo de procedimiento los oferentes y adjudicatarios extranjeros estarán exceptuados de la obligación de inscripción en el Sistema de Información de Cocontratantes - Proveedores (SICO-PRO) (artículo 25 del Anexo a la Disposición ONC Nº 62-E/16 modificado por Disposición ONC Nº 6-E/18).

En los casos en los que resulte adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir una Unión Transitoria (UT), deberán realizar - como requisito previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato - el trámite de inscripción de la misma en el Sistema de Información de Cocontratantes - Proveedores (SICO-PRO). La falta de cumplimiento de dicho requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario sin perjuicio de la aplicación, por parte de la ONC, de la sanción que pudiere corresponder (artículo 41, último párrafo del Pliego de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

**COMUNICACIÓN DEL DICTAMEN DE EVALUACIÓN:** El Dictamen de Evaluación de Ofertas se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del COMPR.AR. (Artículo 12 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 65-E/16).

Dicho Dictamen podrá ser impugnado dentro de los TRES (3) días contados a partir del día hábil siguiente a su notificación en el sitio https://comprar.gob.ar, previa integración de la garantía establecida en la cláusula 18.3. del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. La documentación que acredite la constitución de la garantía de impugnación deberá presentarse ante la Unidad Operativa de Contrataciones en forma previa a formalizar la impugnación, dentro del plazo establecido al efecto en la cláusula 18.3 (artículos 73 del Anexo que conforma el Decreto N° 1030/16 y 13 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 65-E/16).

22. **CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.** Sin perjuicio de los requisitos esenciales establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, también constituirán causales que determinarán una desestimación similar las establecidas en el artículo 66 del Anexo que forma parte del Decreto Nº 1030/16. Conforme a la naturaleza específica, no resultarán susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

23. **CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN.** Las causales que se prevén en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 67 del Anexo que integra el Decreto Nº 1030/16, y el supuesto del inciso f) del artículo 28 del Decreto Nº 1023/01. El oferente que incurra en dichas causales deberá subsanar el respectivo incumplimiento en el plazo de TRES (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha en que reciba la respectiva intimación fehaciente a tal efecto por parte de la UOC interviniente. De omitirse tal subsanación -una vez transcurrido el plazo precitado-, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible.

24. **DESESTIMACIÓN DE OFERTAS PRESENTADAS POR PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE REGISTREN INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATACIONES QUE LES HUBIERAN SIDO ADJUDICADAS POR LA ARMADA CON ANTERIORIDAD AL PRESENTE PROCEDIMIENTO.** Serán desestimadas como inadmisibles las ofertas presentadas por las personas humanas o jurídicas que hubieran incurrido en el incumplimiento de las obligaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 Punto “d” incisos 1, 2 y 3 del Anexo al Decreto Nº 1030/16, asumidas en DOS (2) contrataciones que le hubieran sido adjudicadas por la ARMADA con anterioridad a la fecha de autorización por parte de la autoridad competente de la ARMADA del trámite del presente procedimiento. A tal fin resultará suficiente que la UOC interviniente incorpore al legajo/expediente correspondiente al presente procedimiento las constancias que acre-

diten fehacientemente que las personas humanas o jurídicas precitadas fueron pasibles de la aplicación de cualquiera de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso a) Puntos: 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01, en las DOS (2) contrataciones anteriores que prevé esta cláusula y, a su vez, que dichas penalidades se encuentran firmes, por no haber sido cuestionadas por el respectivo oferente penalizado o haberse desestimado el recurso interpuesto por aquel a su respecto (artículo 29 mencionado y artículos 68, inciso g) del Anexo al Decreto N° 1030/16).

**25. PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA.** Los interesados en participar en el presente procedimiento podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta, ya sea por si solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán desestimadas como inelegibles todas aquellas ofertas en las que un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica (artículo 68, inciso "d" del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

**26. DESEMPATE DE OFERTAS- MEJORA DE PRECIOS.** En caso de empate, cuando el procedimiento de selección tuviera por objeto la compra de insumos y provisiones, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8º bis de la Ley Nº 22.431 y artículo 8° del Decreto N° 312/2010, se deberá intimar a los oferentes empatados para que en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredité el vínculo laboral con personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD o el organismo que en el futuro la reemplace. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal con discapacidad. En el caso en que la totalidad de las empresas igualadas hubiera personal con discapacidad, se priorizará, las compras de insumos y provisiones de aquellas empresas que contraten o tengan en su planta de personal el mayor porcentaje de personas discapacitadas empleadas. Si igualaran será de aplicación lo dispuesto en el artículo 70 el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

Asimismo, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 10 de la Ley Nº 27.636 y artículo 10 del Decreto N° 659/2021, se deberá intimar a los oferentes empatados para que, en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, presenten la documentación que acredite el vínculo laboral con personal inscripto en el "Registro Único de Aspirantes Ley 27.636". Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal travesti, transexual y transgénero. En el caso de que varias de las empresas igualadas incluyan en su plantel a personas con dichas identidades, deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje de personas travestis, transexuales y transgénero en sus puestos de trabajo. Si igualaran será de aplicación lo dispuesto en el artículo 70 el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

En el mismo sentido, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 5º del Decreto 728/2022, se deberá intimar a los oferentes empatados para que, en el plazo de subsanación de los errores u omisiones, acredite un mínimo del CINCO POR CIENTO (5 %) de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa "PUENTE AL EMPLEO". A tal fin deberán acompañar la documentación que acredite que en el "Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social - SICOSS" de la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS hoy AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA)sus trabajadores estén identificados con los códigos de modalidad de contratación que van del 601 al 614 o los que los reemplacen en el futuro. Vencido ese plazo se entenderá que quien no cumplimente con lo solicitado no tiene vínculo laboral con personal vinculado a dicho programa. En el caso de que varias de las empresas igualadas alcancen el mínimo del CINCO POR CIENTO (5 %), deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje.

Si igualaran será de aplicación lo dispuesto en el artículo 70 el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

En el caso de que varias de las empresas igualadas se encuentren en condiciones de acceder a las preferencias enumeradas en los puntos 7, 8 o 9 se aplicará la preferencia al oferente que hubiera acreditado las condiciones para acceder al mayor número de ellas, si tuvieran la misma cantidad se entenderá que mantienen la igualdad y será de aplicación lo dispuesto en el artículo 70 el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016.

27. **HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL EN CUYA JURISDICCIÓN ACTÚA LA ARMADA.** De conformidad con lo establecido en los artículos 1°, 2°, 7° y concordantes de la Resolución General N° 4164-E/17 dictada por la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS hoy AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) se deja establecido que al efecto de determinar si las personas humanas o jurídicas que presenten sus ofertas en el presente procedimiento se encuentran habilitadas fiscalmente para contratar con el Estado Nacional (en cuya jurisdicción actúa la ARMADA) y, en consecuencia no resultan comprendidas en las inhabilitaciones para contratar que prevé el artículo 28, inciso f), del Decreto Delegado N° 1023/01, la UOC interviniente obtendrá la respectiva información en relación a cada uno de los oferentes presentados en el citado procedimiento a través de los medios que prevé el artículo 2° inciso a) y b) de la Resolución General AFIP N° 4164-E/2017, incorporando la información obtenida al expediente del presente procedimiento. Los oferentes que, habiendo sido intimados por la Comisión Evaluadora por sí o a través de la UOC interviniente para que regularicen su situación tributaria, mantengan tal situación, teniendo incumplimientos de obligaciones tributarias o previsionales, serán desestimados como inadmisibles en los términos del artículo 28, inciso f), del Decreto N° 1023/01 y artículo 66 inciso b) del Decreto Nº 1030/16.

28. **DATOS DE LA EJECUCIÓN.**

28.1. PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES: Dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil de la fecha de notificación de la respectiva Orden de Compra que se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace.

28.2. LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: DIRECCIÓN DE ARSENALES DE LA ARMADA- Departamento Repuestos-División Almacenamiento y Distribución (T-42). De lunes a viernes de 08:00 a 12:00. Contacto: SMAE Pavón Diego Teléfono Interno 2932-486947 / SIMW Cáceres Maximiliano. Teléfono interno 2932 48-6882

29. **RÉGIMEN DE PENALIDADES.** En caso de corresponder, se aplicarán a los oferentes y al adjudicatario las penalidades establecidas por los artículos 29 inciso a) Puntos 1, 2 y 3 del Decreto N° 1023/01 y 102 del Anexo al Decreto N° 1030/16.

30. **RECEPCIÓN PROVISORIA.** La recepción provisoria se efectivizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente en el presente procedimiento en la fecha en que conforme a lo establecido en la cláusula particular 28.1, el adjudicatario/cocontratante finalice la entrega de los bienes correspondiente a la contratación que le fue adjudicada (artículo 88 del Anexo al Decreto N° 1030/16). En consecuencia, los recibos o remitos que se rubriquen entre el adjudicatario/cocontratante y la ARMADA quedarán sujetos a la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva).

31. **CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN - RECEPCIÓN DEFINITIVA.** De manera similar a la Recepción Provisoria, la conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) se realizará por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente dentro del plazo de DIEZ (10) días hábiles computados a partir de la fecha en que se efectivice por dicha Comisión la respectiva Recepción Provisoria (artículo 89 del Anexo que integra el Decreto N° 1030/16).

Previo a la Recepción Definitiva, el adjudicatario deberá entregar la Garantía Técnica requerida en la Cláusula Particular N° 7 del Anexo II.

**32. FACTURACIÓN.** La factura deberá presentarse a la Comisión de Recepción de la DIRECCIÓN DE ARSENALES DE LA ARMADA en la División Almacenamiento y Distribución (T-42) del Departamento Repuestos de la DIRECCIÓN DE ARSENALES DE LA ARMADA de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 13:00 horas Teléfono: 2932-4876947/ 2932-486882, a su vez deben cargar en el Sistema COMPR.AR la correspondiente contragarantía requerida en la Cláusula Particular 18.5. La recepción de las facturas citadas en esta cláusula dará inicio al plazo correspondiente para su pago (artículo 90 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1030/16). Las facturas electrónicas deberán ser enviadas al correo electrónico: compras_arpb@armada.mil.ar.

32.1.- Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar ("B" o "C"). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto suministrado**.**

Si el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA o Responsable adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

- Factura tipo "B" y "C": a) Factura Electrónica con CAE o b) Factura emitida por controlador fiscal.

Aclaración: La factura electrónica (modelo tradicional de factura) -Resolución General AFIP N° 1415/03, Anexo II y Resolución General AFIP Nº 4290/18-, deberá tener los siguientes requisitos:

1) Tiene Código de autorización electrónico y su vencimiento,

2) Tiene consignado el tipo de comprobante: "B", "C" o "E",

3) Es obligatorio que contenga código de barras.

32.2.- Los bienes suministrados, solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

32.3.- Las facturas entregadas a la ARMADA deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino / organismo, de la ARMADA receptor en el remito.

32.4.- La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra librada en favor del adjudicatario / cocontratante respectivo.

32.5.- Con la facturación se adjuntará:

32.5.1.- El original de la Orden de Compra extendidas al efecto en la primera facturación.

32.5.2.- Copia de la Contragarantía del 100% de acuerdo a lo previsto en las Cláusulas Particulares 18.5 y 33 del presente Anexo.

32.6.- La documentación indicada con antelación -luego de su verificación-, será girada a la JEFATURA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ARMADA (JEAF) para su procesamiento de pago.

32.7.- Las facturas mencionadas además de los datos indicados con antelación, deberán indicar:

32.7.1.- La descripción completa del bien a suministrar y su marca.

32.7.2.- Forma de presentación del bien a suministrar: envase original de fábrica.

32.7.3.- Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel del bien suministrado.

32.7.4.- Número de remito.

32.7.5.- Origen del bien cuyo suministro se efectuará.

**33. PAGO.** Se abonará por adelantado la totalidad de los materiales a adquirir, cumpliendo con los recaudos contenidos en los artículos 78 Inciso c) y 80 último párrafo del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1030/16, efectuándose una contra entrega de garantía. (Según Cláusula Particular N° 18.5. del presente Anexo).

El pago anticipado del CIEN POR CIENTO (100%) por el propio objeto y particularidad de la presente contratación, tratándose de la adquisición de los bienes se realizará en el exterior del país, permitiendo al proveedor contar con los recursos necesarios para llevar la prestación. Finalmente se encuentra previsto por el propio Régimen de Contrataciones del Estado con la salvedad de constitución de contragarantía suficiente.

En virtud de lo establecido en el inciso c) del artículo 78 del Anexo al Decreto Reglamentario N° 1030/16, el adjudicatario, una vez notificado de la Orden de Compra correspondiente, deberá presentar la factura correspondiente. A partir de la fecha de recepción de las facturas que entregue el cocontratante comenzará a correr el plazo para su pago que será de TREINTA (30) días corridos contado desde la fecha precitada. De conformidad con lo establecido en la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE). Sin perjuicio de ello, se deja establecido, además, que los pagos se atenderán, considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente (artículos 90 y 91 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

A fin de verificar el pago de la factura o cronograma de pago, los cocontratantes podrán consultar al teléfono 011-43172000 (interno 2805), o consultar en el sitio web: https://eprov.mecon.gov.ar

**34. RESCISIÓN CONTRACTUAL - CUMPLIMIENTO DE NORMAS - ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.** El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el respectivo adjudicatario/cocontratante por la contratación adjudicada -cuando dicho incumplimiento encuadre en lo establecido en los artículos 102, Punto “d”, incisos: 1, 2 y 3- del Anexo que forma parte del Decreto N° 1030/16, lo hará pasible de la aplicación de la penalidad de rescisión contractual, la que operará sus efectos en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de su comunicación fehaciente por la ARMADA. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del respectivo adjudicatario/cocontratante. Asimismo, lo hará pasible de la aplicación por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) de la sanción que se prevé en el artículo 106 inciso “b”, Acápite 1, Punto 1.3. del Anexo precitado (artículo 98 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

**35. RESPONSABILIDAD POR HECHOS DAÑOSOS.** El adjudicatario/cocontratante asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier especie- que él o el personal que contrate o integre su Empresa genere al personal militar o civil de la ARMADA ARGENTINA, a cualquier tercero, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA, como consecuencia de la prestación que efectivizará en favor de la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada. Ello, sin discriminar que el daño producido resulte vinculado directa o indirectamente con la prestación realizada, se origine por caso fortuito, fuerza mayor o actos del hombre. También será asumida por el adjudicatario, en forma exclusiva, la pertinente responsabilidad por los hechos dañosos -de cualquier naturaleza (incluyendo la muerte), que puedan sufrir sus dependientes o el personal que integre la Empresa del adjudicatario como consecuencia de la contratación adjudicada.

36. **OBLIGACIÓN DE INDEMNIDAD.** El adjudicatario/cocontratante se encontrará obligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, compensatorias, de reembolso -o de cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario/cocontratante o cualquier tercero le efectivice a la ARMADA con motivo de la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario/cocontratante también estará obligado, a su exclusiva costa, a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitados para el caso en que aquellos se produzcan.

37. **RESARCIMIENTO INTEGRAL.** Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios/cocontratante incumplientes se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a dichos oferentes y adjudicatarios/cocontratantes de las penalidades a que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio a su respecto por la ARMADA de las acciones judiciales que decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados por los incumplimientos en que incurran dichos oferentes, adjudicatarios o cocontratantes en los términos del artículo 105 del Anexo al Decreto N° 1030/16, que en todos los casos -de existir-, serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión. Dicho Informe Técnico, cuando proceda su implementación, se agregará al legajo/constancias que integren el presente procedimiento.

38. **DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES:** Las personas humanas y las personas jurídicas que concreten sus ofertas en el presente procedimiento deberán presentar junto con su oferta, en la fecha de apertura la "Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción.

    Para eso deberán ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta.

    A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).

    Al efecto del cumplimiento por los respectivos oferentes de los recaudos establecidos en esta cláusula, se deja establecido que las autoridades de la ARMADA competentes a fin de tramitar el presente procedimiento serán:

    1) Autoridad para autorizar la convocatoria, elegir el procedimiento de selección y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares: **Adrián Marcelo Fernández, Capitán de Navío SUBDIRECTOR DE ARSENALES DE LA ARMADA**, y

    2) Autoridad para aprobar el procedimiento y adjudicar la contratación: **Daniel Jorge Rajcevic, Contraalmirante, DIRECTOR DE ARSENALES DE LA ARMADA**

    **La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.**

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SICO-PRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en el Sistema de Información de Cocontratantes - Proveedores (SICO-PRO).

Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan.

**39. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA.** Se deja establecido que la ARMADA podrá aumentar o disminuir en forma unilateral la prestación contratada hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%) establecido en el artículo 12 inciso b) del Decreto N° 1023/01.

También se deja establecido que en el caso en que resulte imprescindible para la ARMADA el aumento o disminución precitados podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), debiéndose requerir en este último supuesto la conformidad del respectivo cocontratante y, de no brindarse aquella, ello no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor/cocontratante ni lo hará pasible de ninguna especie de penalidad o sanción.

En ningún caso el aumento o disminución que se prevén en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato aún con el consentimiento del respectivo cocontratante. Los aumentos o disminuciones mencionados deberán efectivizarse sin variar las condiciones y los precios unitarios adjudicados y con la adecuación de los plazos respectivos.

Dichos aumentos y disminuciones podrán incidir sobre UNO (1), varios o el total de los renglones de la Orden de Compra librada por la ARMADA en favor del respectivo cocontratante, sin exceder -en ningún caso-, los porcentajes indicados con antelación del importe correspondiente a los renglones sobre los cuales recaiga el aumento o la disminución.

El aumento o disminución de la prestación contratada podrá disponerse por la ARMADA en la fecha de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato (incluida la prórroga, en su caso), o como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el plazo del contrato original.

La prerrogativa de aumentar o disminuir el monto total del contrato no podrá -en ningún caso-, ser utilizada para aumentar o disminuir el plazo de vigencia del mismo (artículo 100, inciso "a", Puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

**40. REVOCACIÓN - MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL CONTRATO PERFECCIONADO POR RAZONES DE OPORTUNIDAD, MÉRITO O CONVENIENCIA.** La revocación, modificación o sustitución por parte de la ARMADA del contrato perfeccionado con el pertinente cocontratante por razones de oportunidad, mérito o conveniencia no generará derecho a indemnización en favor del respectivo cocontratante en concepto de lucro cesante, sino únicamente la indemnización del daño emergente que el último acredite fehacientemente haber sufrido ante la ARMADA (artículo 95 del Anexo al Decreto N° 1030/16).

**41. PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y DE SUBCONTRATACIÓN – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS.** El adjudicatario/cocontratante se encontrará obligado a no ceder ni transferir total o parcialmente la contratación adjudicada y también a no subcontratar la ejecución de la prestación que se obligará a cumplir conforme a dicha contratación. En ambos casos sin la autorización previa y escrita de la ARMADA. Para el supuesto en que el adjudicatario/cocontratante incumpla dicha obligación, la ARMADA estará facultada a rescindir de pleno derecho la contratación adjudicada. Dicha rescisión producirá sus efectos en forma automática desde la fecha de su notificación al

adjudicatario por parte de la ARMADA y, además, implicará la aplicación al adjudicatario/cocontratante de la penalidad de pérdida de la garantía de adjudicación/cumplimiento de la contratación adjudicada (artículo 101 del Anexo al Decreto N° 1030/16 y artículos 60 y 61 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM).

42. **REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL).** Se deja establecido que no podrán resultar adjudicatarios en el presente procedimiento las personas humanas y jurídicas incluidas en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), durante el tiempo en que permanezcan en dicho registro (artículo 28 inciso h) del Decreto Delegado N° 1023/01).

43. **PRECIO TESTIGO.** Se deja expresamente establecido que en los procedimientos de selección de cocontratantes en los cuales el valor pecuniario estimativo determinado para la respectiva contratación (conforme a la Solicitud de Gastos que los integre), sea igual o superior a DOCE MIL MODULOS (12.000 M), la ARMADA solicitara a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN), que emita el pertinente Precio Testigo como valor referencial para la evaluación de las ofertas presentadas. Artículo 14 del Anexo I a la Disposición ONC Nº 62-E/16 y Resolución SIGEN Nº 36/17 con sus Anexos I y II (modificada por la resolución SIGEN Nº RESOL-2024-309-APN-SIGEN).

44. **JURISDICCIÓN COMPETENTE.** Las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada -de no poder resolverse en forma consensuada entre el adjudicatario/cocontratante y la ARMADA- deberán dilucidarse ante los Tribunales Federales de la ciudad de Bahía Blanca. Las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales- que el respectivo adjudicatario/cocontratante y la ARMADA deban efectuarse, solo serán válidas si se practican en los siguientes domicilios:

    1) Para la ARMADA ARGENTINA en el Departamento Contabilidad del ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO– CP 8111 – PUERTO BELGRANO; y

    2) Para el cocontratante, en el domicilio especial constituido en el Sistema COMPR.AR.

45. **NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA.** Se establece expresamente, que, en todos los aspectos no contemplados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, resultarán de aplicación las siguientes normas:

    a) El Decreto Delegado N° 1023/01;

    b) La reglamentación aprobada por el Decreto N° 1030/16;

    c) El Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por la Disposición ONC N° 62-E/16;

    d) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales implementado por la Disposición ONC Nº 63-E/16 -modificada por su similar DI-2024-62-APN-ONC#JGM y;

    e) El Manual de Procedimiento COMPR.AR aprobado por Disposición ONC N° 65/E16

    f) Las Disposiciones y demás normas complementarias que dicte la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).

## ANEXO II

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**LAS OFERTAS DEBERÁN CUMPLIR CON LO INDICADO A CONTINUACIÓN:**

| Nº Renglón | Nº Catálogo IPP-Clase- Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.8.9-9939 | Bomba inyectora Marca "L'Orange" Modelo PDP G009 para motores SEMT Pielstick PC 2-5-V 400 16V, (número de parte Pielstick 024309013) | UNIDAD | 8 |

**Detalle de los bienes:**

**1.** Todos los bienes deberán ser nuevos y sin uso, en envase original.

**2.** Los bienes a proveer deberán ser originales marca L'ORANGE cumpliendo ellos con las Especificaciones técnicas, que figuran en el Manual del Fabricante.

Los bienes deben ser originales marca L'ORANGE debido a que garantizan el adecuado control de calidad y la precisión que se requiere en este tipo de elementos, características imprescindibles para la confiabilidad y buen funcionamiento de los equipos, asimismo la experiencia en el uso de repuestos no originales, alternativos, han demostrado una menos vida útil, afectando el normal funcionamiento de los motores, afectando la disponibilidad de los mismos.

**3.** Los bienes a proveer, deberán ser envasados por el fabricante, siendo condición, la provisión en envase individual, los cuales deberán estar marcados, etiquetados y legitimados, con su logotipo original, con identificación de marca, número de pieza y lugar de fraccionamiento y envasado.

**4.** Los bienes, deberán cumplir con las especificaciones técnicas y con el control de calidad establecido por el fabricante, debiendo contar cada repuesto o elemento a proveer, con su identificación y número de pieza, ya sea sellado o grabado, asimismo, deberán poseer el logotipo de marca identificadora sobre, o bajo relieve, contando los mismos con sus correspondientes garantías escritas por falla del material, defecto de armado o vicio oculto, no detectable a simple vista en la recepción.

**5.** No se aceptarán bienes en mala condiciones de conservación ni con una antigüedad mayor a DOS (2) años a partir de su fecha de fabricación.

**6.** El material deberá ser entregado por el proveedor en condición de NACIONALIZADO, libre de gastos de transporte y/o aduanero por parte del Organismo contratante

**7.** **GARANTÍA TÉCNICA**: El Adjudicatario en forma previa la Recepción Definitiva deberá acompañar la respectiva garantía técnica -debidamente rubricada-, en la que indicará, expresamente, el plazo -no inferior a DOCE (12) meses, contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA del bien cuyo suministro se recepcionó en forma definitiva, durante el cual, subsanarán -a su exclusiva costa-, las deficiencias, falencias -de cualquier especie-, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho bien, cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio válido.

PLIEG-2026-93166207-APN-DAA#ARA

En el caso en que el Adjudicatario omita acompañar la garantía técnica que se prevé en esta cláusula, la Comisión de Recepción de la ARMADA interviniente lo intimar, al efecto de que en el plazo de TRES (3) días hábiles contados desde la fecha en que reciban la respectiva intimación subsanen el citado incumplimiento a fin de llevar a cabo la Recepción Definitiva de los Bienes.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

**Hoja Adicional de Firmas**
**Pliego Bases Condic. Part.**

**Número:** PLIEG-2026-93166207-APN-DAA#ARA

PUNTA ALTA, BUENOS AIRES
Jueves 24 de Septiembre de 2026

**Referencia:** Pliego de Bases y Condiciones Particulares

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.24 09:31:29 -03:00

MARIA INES CASQUERO
Técnico Profesional
Dirección de Arsenales de la Armada
Armada Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.24 09:31:29 -03:00